

개 선 사 항

1. 제 목 : 임대업체 영업배상 책임보험 가입에 관한 사항
2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원
3. 내 용 : ☆☆☆☆병원에서는 보훈단체의 자활 및 환자의 편의를 위해 병원 시설을 임대하여 장례식장 및 일반식당, 매점을 위탁운영하고 있습니다.

[표 1] ☆☆☆☆병원 시설 임대현황

(단위:천원)

구분	계약업체	계약기간	계약금액
장례식장	&&&&&&&&	`17. 9. 1.~`18. 8.31.	###,###
일반식당	&&&&&&&&	`17. 9. 1.~`18. 8.31.	#,###
매점	&&&&&&&&	`18. 1. 1.~`18.12.31.	##,###

또한, 병원에서는 영업활동 과정에서 우연한 사고로 타인의 신체나 재산에 피해를 입힘으로써 법률상 손해 배상 책임을 지는 위험의 대비책으로 영업배상 책임보험을 가입하고 있습니다.

공단의 영업배상책임보험 가입 업체에 확인 결과, 임대업체에서 식중독 등의 사고는 공단에서 가입한 병원 영업활동에 포함되지 않고 임대업체의 영업활동임으로 영업배상 책임보험의 피보험자로 인정되지 않는다고 하였으며, 임대업체 계약 조건에 영업배상 책임보험 가입 증권을 제출 받도록 명시하여 손해배상에 대한 법적인 다툼이 발생하지 않도록 관리가 필요하며, 일반적인 타 기업에서도 임대업체에 영업배상책임보험 가입 후 보험증권 제출하는 것을 계약조건으로 명기한다는 의견을 제시하였습니다.

따라서, ☆☆☆☆병원에서는 임대업체에게 영업배상책임보험을 가입여부를 확인하여 임대업체에서 발생할 수 있는 사고로 피해자와의 손해배상에 대한 법적 다툼으로 인하여 병원의 행정력 낭비 또는 경제적 손실이 발생하지 않도록 하여야 합니다.

그런데, ☆☆☆☆병원 임대업체 영업배상책임보험 가입여부를 확인한 결과, 장례식장, 일반식당, 매점에서는 영업배상 책임보험을 가입하지 않고 있었으며, 임대계약서류의 계약조건에도 영업배상 책임보험 증권 제출 조항도 명시되지 않아 계약조건에 명시할 필요가 있는 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- 임대계약서류의 계약조건에 영업배상 책임보험 가입 및 증권 제출을 의무화 하도록 계약조건을 변경하시기 바라며,(개선)
- 임대업체에서 발생할 수 있는 사고로 인한 병원의 손실이 없도록 현 임대 업체에게 영업배상 책임보험 가입을 요청하고 보험증권 사본을 징수하여 주시기 바랍니다.(권고)